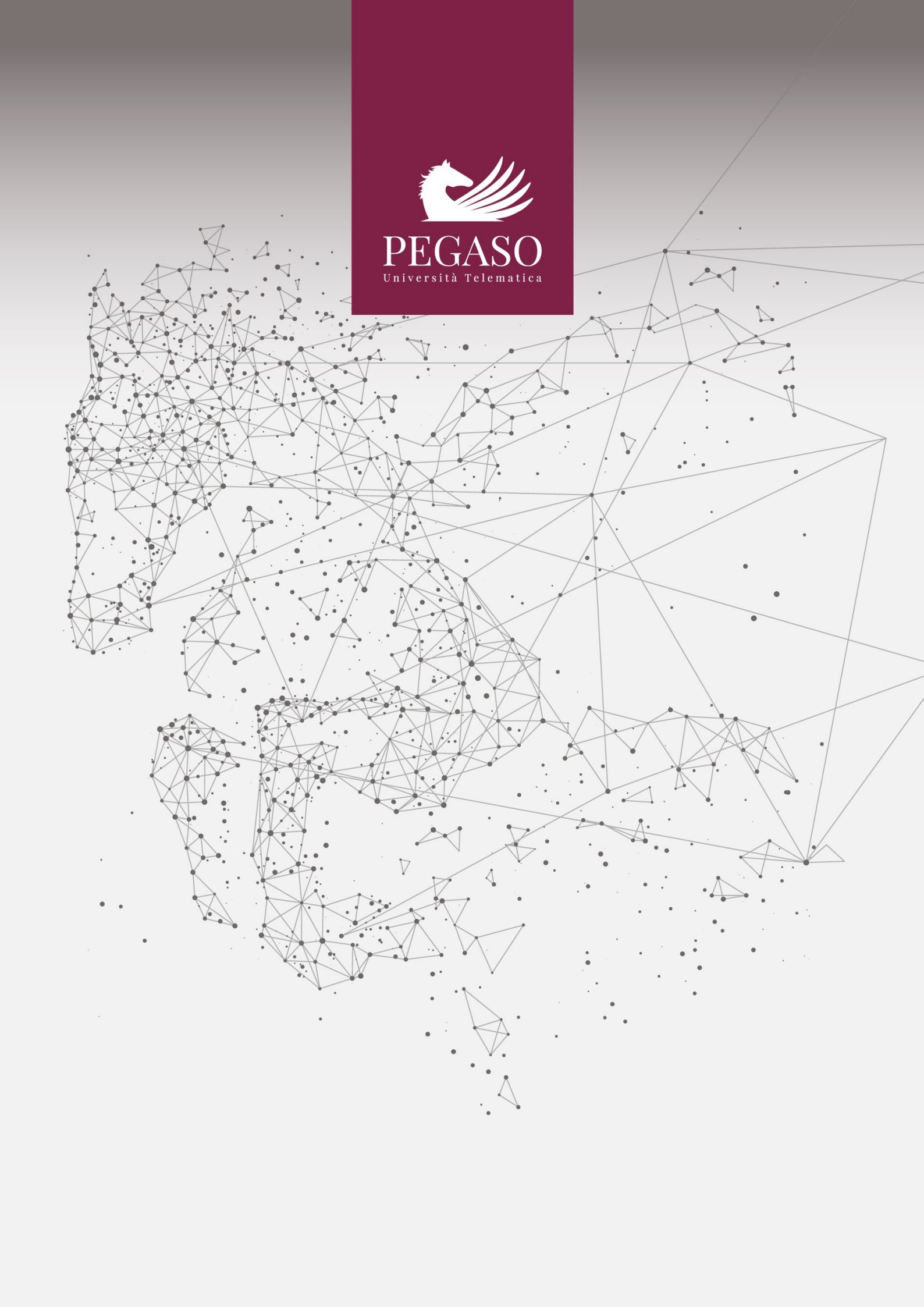

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 I REQUISITI DEL CONSENSO 3

2 LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO 12

3 OPT IN E OPT OUT 13

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 I requisiti del consenso

Il consenso al trattamento dei dati personali non è un concetto nuovo, ma era già previsto come condizione di legittimità del trattamento nella Direttiva 95/46/CE (articolo 7, lettera a)). È solo una delle c.d. basi giuridiche del trattamento, tuttavia è di certo la più conosciuta.

Nel GDPR una definizione di consenso si trova nell'articolo 4 al numero 11:

> *«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.*

Una chiave di lettura rilevante per tale norma è il considerando 32:

CONSIDERANDO N. 32: *Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Elementi essenziali del consenso sono, dunque:

- La sua libertà,
- La sua specificità,
- Il suo carattere informato,
- La sua inequivocabilità,
- Il suo essere manifestato mediante dichiarazione espressa o azione positiva inequivocabile.

L'articolo 7 del GDPR disciplina le "*condizioni per il consenso*":

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Un primo aspetto che emerge dalla attenta lettura dell'articolo 7 è che il titolare deve essere sempre in grado di dimostrare di avere ottenuto un consenso valido; tale impostazione si pone in linea con il principio di responsabilizzazione del titolare, elemento cardine della nuova disciplina approntata dal GDPR.

Alcune indicazioni utili per quanto riguarda il dovere del titolare di dimostrare di aver ottenuto il consenso si possono reperire nel considerando 42, nel quale vengono delineati alcuni comportamenti che il titolare dovrebbe tenere per essere in grado di dimostrare il rispetto della normativa a tutela dei dati personali:

CONSIDERANDO N. 42: *Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.*

Tale considerando ci fornisce anche alcune interessanti informazioni sul requisito della libertà del consenso, che andremo di seguito ad analizzare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo senso va richiamato anche il considerando 43, che recita:

CONSIDERANDO N. 43: *Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione*.

La libertà del consenso deve essere intesa come una possibilità di scelta effettiva che l'interessato ha nel momento in cui esprime il consenso. Qualsiasi condizionamento dell'interessato nel prendere la sua decisione, anche solo una pressione di tipo psicologico dovuta a una situazione particolare, può incidere sulla libertà del consenso e, quindi, sulla sua validità. È fondamentale, infatti, sottolineare fin da subito come un consenso prestato dall'interessato che, però, non sia del tutto libero, non può essere considerato valido.

Le valutazioni in merito alla libertà del consenso risultano quindi particolarmente complesse perché è necessario indagare anche la sfera psicologica dell'interessato. Per questo motivo, già da tempo si sono sviluppate varie riflessioni su questo aspetto e sono state date indicazioni in merito a elementi che potrebbero incidere sulla volontà dell'interessato, influenzandolo nella valutazione in merito alla prestazione del consenso al trattamento dei dati.

Nel Parere sulla definizione di consenso del WP187 adottato il 3 luglio 2011 già si leggeva infatti che "*Il consenso può essere valido soltanto se l'interessato è in grado di operare realmente una scelta, e non c'è il rischio di raggiri, intimidazioni, coercizioni o conseguenze negative*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

significative nel caso in cui questa persona non manifesti il proprio consenso. Se le conseguenze del consenso minano la libertà di scelta dell'individuo, il consenso non può essere considerato libero." In quel documento si faceva riferimento al contesto dell'occupazione e alla natura di soggetto pubblico del titolare del trattamento come esempi di casi in cui sussiste un'alta probabilità che la volontà dell'interessato sia sottoposta a pressioni psicologiche.

Tali riflessioni hanno poi preso una forma più strutturata nelle Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 10 aprile 2018 dal Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29), che sono state riprese integralmente dalle nuove Linee guida 05/2020 sul consenso ai sensi del Regolamento 2016/679 adottate il 4 maggio 2020. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha infatti indicato come la valutazione sulla libertà del consenso debba tenere in considerazione la presenza di uno squilibrio di potere tra interessato e titolare, la condizionalità del consenso, la granularità del consenso e la presenza di un eventuale pregiudizio nel caso in cui il consenso non venisse prestato.

Per quanto riguarda la presenza di uno squilibrio di potere tra interessato e titolare, il WP29 afferma che "*Il considerando 43 indica chiaramente che è improbabile che le autorità pubbliche possano basarsi sul consenso per effettuare il trattamento, poiché quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica sussiste spesso un evidente squilibrio di potere nella relazione tra il titolare del trattamento e l'interessato. In molti di questi casi è inoltre evidente che l'interessato non dispone di alternative realistiche all'accettazione (dei termini) del trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che esistano altre basi legittime, in linea di principio più appropriate, per il trattamento da parte delle*

autorità pubbliche. Fatte salve queste considerazioni generali, il regolamento non esclude completamente il ricorso al consenso come base legittima per il trattamento dei dati da parte delle autorità pubbliche." Nel caso delle autorità pubbliche, il WP29 ammette che il consenso possa essere usato come base legittima per il trattamento dei dati in casi particolari, in cui è evidente che l'interessato ha una effettiva libertà di scelta perché non sono nella pratica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ipotizzabili conseguenze sfavorevoli al caso in cui non presti il consenso al trattamento dei dati personali.

Stesso tipo di valutazione va fatta nel contesto dell'occupazione: lo squilibrio di potere tra datore e lavoratore porta immediatamente a mettere in dubbio l'effettiva libertà di scelta del soggetto subordinato. Infatti, prosegue il WP29: "*Data la dipendenza risultante*

dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l'interessato sia in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni negative come conseguenza del rifiuto. È improbabile che il dipendente sia in grado di rispondere liberamente, senza percepire pressioni, alla richiesta del datore di lavoro di acconsentire, ad esempio, all'attivazione di sistemi di monitoraggio, quali la sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro, o alla compilazione di moduli di valutazione." Tuttavia, anche in questi casi non si deve escludere a priori la possibilità che il consenso sia liberamente prestato, ma è necessaria un'attenta valutazione del caso concreto.

Nel 2019 la Cassazione si è pronunciata su un caso di consenso viziato per squilibrio contrattuale tra datore e lavoratori, nella sentenza n. 50919. La Corte ha infatti affermato che "*A nulla rileva il consenso per iscritto di tutti i lavoratori con l'informazione della presenza delle telecamere; né tale pratica risulta essere idonea per sanare l'illecito datoriale che non ha seguito l'iter previsto*"; nel caso di specie, lo squilibrio contrattuale rilevava per la valutazione del consenso al controllo a distanza dei lavoratori tramite videosorveglianza.

Sulla condizionalità del consenso, bisogna fare riferimento al caso particolare delineato dal paragrafo 4 dell'articolo 7 del GDPR. Si tratta della circostanza in cui il consenso al trattamento dei dati personali viene richiesto per stipulare un contratto. Su questo punto è importante fare una precisazione: non si sta facendo riferimento ai casi in cui il trattamento dei dati personali sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra titolare e interessato; per questo tipo di trattamento, infatti, è prevista una autonoma condizione di liceità nell'articolo 6 lettera b). Il paragrafo 4 dell'articolo 7 riguarda quelle situazioni in cui il consenso al trattamento dei dati sia utilizzato come

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

controprestazione da parte dell'interessato a fronte di una prestazione da parte del titolare. Un esempio: il titolare offre un servizio "gratuito" all'interessato, subordinando però tale prestazione all'iscrizione dell'interessato alla newsletter dell'impresa del titolare. Vi è, in questi casi, una presunzione di non libertà del consenso, che può essere superata dal titolare con una prova contraria (di cui deve sostenere l'onere). Il WP29 in questo senso sottolinea che: "*Il titolare del trattamento potrebbe sostenere che la sua organizzazione offre all'interessato una scelta reale mettendolo in grado di scegliere tra un servizio che prevede il consenso all'uso dei dati personali per finalità supplementari, da un lato, e un servizio equivalente che non implica un siffatto consenso, dall'altro. Finché esiste la possibilità che il contratto venga eseguito o che il servizio oggetto del contratto venga prestato dal titolare del trattamento senza necessità di acconsentire ad usi ulteriori o supplementari dei dati in questione non si è in presenza di un servizio condizionato. Tuttavia, i due servizi devono essere effettivamente equivalenti*." È importante, inoltre, ricordare che: "*Il Gruppo di lavoro ritiene che il consenso non possa considerarsi prestato liberamente se il titolare del trattamento sostiene che esiste una scelta tra il suo servizio che prevede il consenso all'uso dei dati personali per finalità supplementari, da un lato, e un servizio equivalente offerto da un altro titolare del trattamento, dall'altro. In tal caso la libertà di scelta dipenderebbe dagli altri operatori del mercato e dal fatto che l'interessato ritenga che i servizi offerti dall'altro titolare del trattamento siano effettivamente equivalenti. Ciò implicherebbe inoltre l'obbligo per il titolare del trattamento di monitorare gli sviluppi del mercato per garantire la continuità della validità del consenso per le sue attività di trattamento dei dati, in quanto un concorrente potrebbe modificare il suo servizio in un momento successivo*."

La granularità del consenso implica che per ogni finalità del trattamento sia prestato un consenso specifico; è strettamente collegata con la libertà, perché chiedere un consenso unico per diverse finalità costringe l'interessato a scegliere se accettare o impedire tutti i tipi di trattamento prospettati dal titolare, senza poter esprimere un consenso del tutto autonomo per una sola finalità di trattamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, è necessario che non vi sia alcun pregiudizio prospettato nel caso in cui l'interessato neghi il consenso: tale previsione opererebbe certo un qualche tipo di influenza sulla volontà del soggetto, che quindi non potrebbe essere considerata libera.

La specificità del consenso "*mira a garantire un certo grado di controllo da parte dell'utente e trasparenza per l'interessato*" (WP29). È funzionale all'evitare il fenomeno del "*function creep*", vale a dire l'utilizzo dei dati raccolti sulla base del consenso per finalità che non erano previste dall'interessato nel momento in cui ha prestato tale consenso (estensione indebita delle finalità). Anche sotto questo aspetto ritroviamo il requisito della granularità: un consenso granulare è libero e specifico, perché riferito a una determinata finalità di trattamento.

Fondamentale perché il consenso sia specifico è che vi sia una precisa informazione, da parte del titolare del trattamento, con riguardo alle diverse finalità del trattamento per cui viene chiesto: tali informazioni devono essere separate da quelle relative alle altre questioni, in modo da favorire la trasparenza e permettere una scelta ponderata e precisa da parte dell'individuo.

Altro requisito del consenso è, appunto, che questo sia informato. Nelle sue Linee Guida, il WP29 ha fornito un elenco degli elementi minimi di contenuto del consenso informato:

(i) l'identità del titolare del trattamento;

(ii) la finalità di ciascuno dei trattamenti per i quali è richiesto il consenso;

(iii) quali (tipi di) dati saranno raccolti e utilizzati;

(iv) l'esistenza del diritto di revocare il consenso;

(v) informazioni sull'uso dei dati per un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), se del caso; e

(vi) informazioni sui possibili rischi di trasferimenti di dati dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate come descritto nell'articolo 46.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il WP29 prosegue: "*Per quanto riguarda i punti i) e iii), il Gruppo di lavoro osserva che qualora più titolari del trattamento (congiunti) intendano basarsi sul medesimo consenso oppure qualora i dati debbano essere trasferiti o trattati da altri titolari del trattamento che intendono basarsi sul consenso iniziale, tutti questi titolari del trattamento devono essere indicati. Non è necessario fornire i nomi dei responsabili del trattamento, sebbene per rispettare gli articoli 13 e 14 del regolamento il titolare del trattamento dovrà fornire un elenco completo dei destinatari o delle categorie di destinatari, inclusi i responsabili del trattamento*."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La revocabilità del consenso

Il paragrafo 3 dell'articolo 7 stabilisce che il consenso debba poter essere revocato in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato prestato. Al riguardo, il WP29 specifica che: "*quando il consenso viene prestato per via elettronica con un solo clic di mouse, un solo scorrimento o premendo un tasto, l'interessato deve, in pratica, poterlo revocare con altrettanta facilità. Se il consenso è espresso attraverso un'interfaccia utente specifica di servizio (ad esempio un sito web, un'applicazione, un account protetto, l'interfaccia di un dispositivo IoT oppure posta elettronica), è indubbio che l'interessato deve poterlo revocare tramite la medesima interfaccia elettronica, poiché il passaggio a un'altra interfaccia per la sola revoca richiederebbe uno sforzo eccessivo. Inoltre, l'interessato dovrebbe poter revocare il consenso senza subire pregiudizio. Ciò significa, tra l'altro, che il titolare del trattamento deve consentire la revoca senza spese o senza abbassare i livelli del servizio*."

La revocabilità del consenso è un requisito fondamentale di validità dello stesso: se non rispetta i dettami del GDPR, il consenso prestato non è valido.

Quando il consenso viene revocato, tutti i trattamenti effettuati sulla base del consenso prima dell'esercizio della revoca rimangono validi, ma il titolare deve cessare immediatamente il trattamento dei dati. Se non sussiste una diversa base giuridica per continuare il trattamento, come ad esempio l'archiviazione, il titolare deve cancellare i dati.

Dopo la revoca, se il titolare vuole continuare il trattamento utilizzando un'altra base legittima, non può passare tacitamente dal consenso all'altra base legittima, ma qualsiasi cambiamento deve essere notificato all'interessato conformemente ai requisiti di informazione sanciti dagli articoli 13 e 14 del GDPR e al principio di trasparenza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Opt in e opt out

I concetti di "opt in" e "opt out" sono collegati alla necessità che il consenso sia espresso con una azione positiva inequivocabile.

Per "opt in" si intende infatti l'azione positiva che è richiesta al soggetto per esprimere il consenso, mentre "opt out" si ha nei casi in cui il consenso viene presunto se il soggetto non compie un'azione specifica per negarlo.

Il WP29 nelle sue Linee Guida specifica che "*Con "azione positiva inequivocabile" si intende che l'interessato deve aver intrapreso un'azione deliberata per acconsentire al trattamento specifico*."

Vengono quindi date alcune indicazioni importanti ai titolari del trattamento per quanto riguarda la richiesta di consenso online, dove di solito vengono utilizzate caselline da spuntare con un click del mouse o un tocco sullo schermo. Le Linee Guida infatti proseguono: "*Il titolare del trattamento deve inoltre fare attenzione al fatto che il consenso non può essere ottenuto tramite la stessa azione con cui si accetta un contratto o le condizioni generali di servizio. L'accettazione globale delle condizioni generali di contratto/servizio non può essere considerata come un'azione positiva inequivocabile ai fini del consenso all'uso dei dati personali. Il regolamento generale sulla protezione dei dati non consente al titolare del trattamento di mettere a disposizione caselle preselezionate o procedure di rinuncia (opt-out) che richiedono un intervento dell'interessato per rifiutare il consenso (ad esempio "caselle di rinuncia")*."

È interessante, inoltre, notare come "*Nel contesto digitale molti servizi necessitano di dati personali per funzionare, quindi gli interessati ricevono quotidianamente molteplici richieste di consenso che implicano risposte tramite clic e scorrimenti. Ne può derivare un certo grado di stanchezza a cliccare: se occorre farlo troppe volte, l'effettivo effetto di avvertimento dei meccanismi di consenso diminuisce.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può quindi verificare la situazione in cui le domande di consenso non vengono più lette, con un conseguente rischio specifico per l'interessato, in quanto in genere viene richiesto il consenso per azioni che in linea di principio sono illecite in assenza di consenso. Il regolamento generale sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento l'obbligo di sviluppare soluzioni per affrontare questo problema.

Un esempio spesso citato nel contesto online è l'ottenimento del consenso dell'utente di Internet tramite le impostazioni del browser. Tali impostazioni dovrebbero essere sviluppate in linea con le condizioni per la validità del consenso previste dal regolamento, come ad esempio il fatto che il consenso deve essere granulare per ciascuna delle finalità previste e che le informazioni da fornire per ottenere il consenso devono indicare i titolari del trattamento." (WP29).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Parere15/2011 - WP187 sulla definizione di consenso adottato il 13 luglio 2011
- Gruppo di lavoro Articolo 29 Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate da ultimo il 10 aprile 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).